

1500266-36.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROBERTO CICHITOSI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050571/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 23169685 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO,

302/22/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2050571 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Capitão João José de Macedo, 478, Jacareí-SP - cep 12327-030

Telefone: (12) 2127-8451 - E-mail: jacareijec@tjsp.jus.br

1500266-36.2022.8.26.0617

SENTENÇA

Processo nº:

1500266-36.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050571/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 23169685 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO,

302/22/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2050571 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 302/22/515 -

DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAULA

Advogado(a):

Demezio Rodrigues da Mota,

Vistos.

CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAULA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas previstas no artigo 28, §1º, da Lei 11.343/06 pois em 21 de fevereiro de 2022, por volta das 19 horas e 56 minutos, na Avenida Paulo Setúbal, nº. 993, Conjunto São Benedito, Jacareí/SP, para consumo pessoal, semeava e cultivava plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, consistente em "dois pés de maconha", pesando 382,88 gramas (p. 120/121).

Dispensado o relatório na forma do artigo 81, § 3º da Lei 9.099/95, fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada com a apreensão de plantas destinadas à

preparação de pequena quantidade de substância capaz de causar dependência (THC) conforme laudo do exame químico-toxicológico (p. 102/104).

Quanto à autoria, o acusado confessou na fase policial que a planta apreendida se destinava a preparar substância consumo próprio (p. 6). Em juízo, ratificou o quanto narrado.

E a confissão foi corroborada pelo testemunho seguro do policial ouvido na audiência de instrução.

Neste ponto, os policiais merecem nos seus relatos a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas atuem na defesa da coletividade, suas palavras auxiliam na formação do convencimento do julgador.

Sendo a condenação de rigor, passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado.

Considerando as circunstâncias dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo apenas a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, vislumbrando ser suficiente para o caso em tela.

Nada mais havendo a considerar, torno a reprimenda definitiva.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAULA por infração ao artigo 28, §1º, da lei 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia com as anotações necessárias e expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado.

Int.

Jacarei, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA